

위반행위의 종류와 위반 정도에 따른 과징금의 액수 (제46조제1항 관련)

1. 여객자동차운송사업 및 자동차대여사업

(단위: 만원)

[illegible]

일으킨 경우								
1) 1건의 교통사고	60	60	60	60	60	60	60	
2) 2건의 교통사고	120	120	120	120	120	120	120	
다. 1건의 교통사고로 발생한 사망자의 수가 다음에 해당하는 경우(시외버스운송사업 및 농어촌버스운송사업의 경우에는 비교에서 정하는 바에 따른다)								
1) 8명 이상 9명 이하	1,600		800	800	1,600	1,200	800	
2) 5명 이상 7명 이하	1,200		400	400	1,200	800	400	
3) 2명 이상 4명 이하	800		200	200	800	400	200	
라. 1건의 교통사고로 발생한 중상자의 수가 다음에 해당하는 경우(시외버스운송사업 및 농어촌버스운송사업의 경우에는 비교에서 정하는 바에 따른다)								
1) 10명 이상 19명 이하	1,200		400	400	1,200	800	400	
2) 6명 이상 9명 이하	800		200	200	800	400	200	
3. 법 제4조 또는 제28조에 따라 면허를 받거나 등록한 업종의 범위·노선·운행계통·사업구역·업무범위 및 면허기간(한정면허의 경우에만 해당한다) 등을 위반하여 사업을 한 경우	법 제85조 제1항 제6호							
가. 면허를 받거나 등록한 업종의 범위를 벗어나 사업을 한 경우	180	180	180	180	180	180	180	180
나. 여객자동차운송사업자가 면허를 받거나 등록한 노선 또는 운행계통을 위반하여 사업을 한 경우	180	180						
다. 여객자동차운송사업자가 면허를 받은 사업구역 외의 행정구역에서 사업을 한 경우			40	40			40	
라. 한정면허를 받은 여객자동차운송사업자가 면허를 받은 업무범위 또는 면허기간을 위반하여 사업을 한 경우	180	180	180	180			180	
마. 면허를 받거나 등록한 차고를 이용하지 않고 차고지가 아닌 곳에서 밤샘주차를 한 경우. 다만, 전세버스운송사업에 사용되는 자동차가 영업 중에 주차장에서 밤샘주차를 하는 경우와 대여사업에 사용되는 자동차가 대여 중인 경우는 제외한다.	10	10	10	10	20	20	10	20
바. 법 제4조 및 이 영 제3조제2호라목을 위반하여 신고를 하지				120				

않거나 거짓으로 신고를 하고 개인택시를 대리운전하게 한 경 우									
4. 법 제5조에 따른 여객자동차운 송사업의 면허기준 또는 등록기 준 중 운수종사자를 위한 휴게 실 등 부대시설에 관한 기준을 충족하지 못하게 된 경우. 다만, 3개월 이내에 그 기준을 충족시 킨 경우는 제외한다.	법 제 85조 제 1항 제7 호	90	90	90		90	90	90	
5. 법 제8조를 위반하여 운임·요 금의 신고 또는 변경신고를 하지 않거나 부당한 요금을 받은 경우 또는 1년에 3회 이상 6세 미만인 아이의 무상운송을 거절한 경우 가. 운임 및 요금에 대한 신고 또 는 변경신고를 하지 않고 운송 을 개시한 경우 나. 신고한 운임 및 요금 등 외에 부당한 요금을 받은 경우(택시 운송사업은 제외한다) 다. 1년에 3회 이상 6세 미만인 아이의 무상 운송을 거절한 경 우	법 제 85조 제 1항 제 10호		40	40	40	20		40	
			20	20				20	
			10	10				10	
6. 법 제9조 또는 제31조를 위반하 여 운송약관 또는 대여약관의 신 고 또는 변경신고를 하지 않거나 신고한 약관을 이행하지 않은 경 우 가. 운송약관 또는 대여약관의 신 고 또는 변경신고를 하지 않은 경우 나. 신고한 운송약관 또는 대여약 관을 이행하지 않은 경우	법 제 85조 제 1항 제 11호	100	100	100	50	100	100	100	100
		60	60	60	30	60	60	60	60
7. 법 제10조(법 제35조에서 준용 하는 경우를 포함한다)를 위반하 여 인가·등록 또는 신고를 하지 않고 사업계획을 변경한 경우 가. 임의로 다음 중 어느 하나의 행위를 하여 사업계획을 위반한 경우 1) 결행 2) 도중 회차 3) 노선 또는 운행계통의 단축 또는 연장 운행 4) 감회 또는 증회 운행 나. 주사무소 또는 영업소 외의 지	법 제 85조 제 1항 제 12호	100	100					100	

역에서 상시 주차시켜 영업한 경우								
1) 1차 위반 시					120	120		120
2) 2차 위반 시					180	180		180
다. 인가를 받지 않거나 등록 또는 신고를 하지 않고 주사무소(1인 사업자는 제외한다)·영업소·정류소 또는 차고를 신설·이전하거나 사업계획변경의 등록이나 신고를 하지 않고 주사무소나 영업소별 차량 대수를 임의로 변경한 경우	100	100	100	50	100	100	100	100
라. 노후차의 대체 등 자동차의 변경으로 인한 자동차 말소등록 이후 6개월 이내에 자동차를 충당하지 못한 경우. 다만, 부득이한 사유로 자동차의 공급이 현저히 곤란한 경우는 제외한다.	120	120	120	120	120	120	120	120
마. 운행시간에 대하여 사업계획변경의 인가를 받지 않거나 등록 또는 신고를 하지 않고 미리 운행하거나 임의로 운행시간을 준수하지 않은 경우	20	20						
바. 그 밖에 사업계획의 내용을 위반한 경우	10	10	10	10	10	10	10	10
8. 법 제13조를 위반하여 신고하지 않고 여객자동차운송사업을 관리위탁하거나 운송사업자가 아닌 자에게 관리위탁한 경우	법 제 360	제 360	85조 제 1항 제 14호		360	360	360	
9. 법 제14조(법 제35조에서 준용하는 경우를 포함한다)를 위반하여 인가를 받지 않거나 신고를 하지 않고 여객자동차운송사업을 양도·양수하거나 법인을 합병한 경우	법 제 360	제 360	85조 제 1항 제 15호		360	360	360	
가. 법 제14조제1항(법 제35조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 신고를 하지 않고 여객자동차운송사업(개인택시운송사업은 제외한다) 또는 자동차대여사업을 양도하거나 양수한 경우	360	360	360		360	360	360	360
나. 법 제14조제4항(법 제35조에서 준용하는 경우를 포함한다)을 위반하여 신고를 하지 않고 법인인 여객자동차운송사업자	360	360	360		360	360	360	360

또는 자동차대여사업자가 법인을 합병한 경우									
10. 법 제17조를 위반하여 1년에 3회 이상 사업용자동차의 표시를 하지 않은 경우	법 제 85조 제 1 항 제 17호	20	20	10	10	20	20	10	
11. 법 제18조제1항 및 제2항에 따라 운송할 수 있는 소화물이 아닌 소화물을 운송하거나, 같은 조 제3항에 따른 소화물 운송의 금지명령을 따르지 않은 경우	법 제 85조 제 1 항 제 18호								
가. 법 제18조제1항 및 제2항에 따라 운송할 수 있는 소화물이 아닌 소화물을 운송한 경우			60						
나. 법 제18조제3항에 다른 소화물 운송의 금지명령을 따르지 않은 경우			180						
12. 법 제21조제2항을 위반하여 운수종사자의 자격요건을 갖추지 않은 사람을 운전업무에 종사하게 한 경우	법 제 85조 제 1 항 제 20호	180	180	180	180	180	180	180	
13. 법 제21조제3항을 위반하여 둘 이상의 운송가맹점으로 가입한 경우	법 제 85조 제 1 항 제 20호의 2			360					
14. 법 제21조제4항을 위반하여 상호를 변경하지 않거나 상호변경 신고를 하지 않은 경우	법 제 85조 제 1 항 제 20호의 3			240					
15. 법 제21조제7항을 위반하여 자동차의 운전석 및 그 옆 좌석에 에어백을 설치하지 않은 경우	법 제 85조 제 1 항 제 20호의 4			180	180				
16. 법 제21조제9항에 따른 준수 사항을 위반한 경우	법 제 85조 제 1 항 제 21호								
가. 택시운송사업자가 미터기를 부착하지 않거나 사용하지 않고 여객을 운송한 경우(구간운임제 시행지역은 제외한다)				40	40				
나. 운임 또는 요금을 받고 승차권			10			10	10	10	10

이나 영수증을 발급하지 않은 경우(시내버스, 농어촌버스 및 마을버스의 경우와 승차권의 판매를 위탁한 자는 제외하며, 수요응답형 여객자동차운송사업의 경우는 여객의 요구가 있는 경우만 해당한다)							
다. 관할관청이 단독으로 실시하거나 관할관청과 조합이 합동으로 실시하는 청결상태 등의 검사에 대한 확인을 거부하는 경우	40	40	40	40	40	40	40
라. 자동차 안에 게시해야 할 사항을 게시하지 않은 경우	20	20	20	20	20	20	20
마. 정류소에서 주차 또는 정차 질서를 문란하게 한 경우	20	20	20	20	20	20	20
바. 운송사업자가 속도제한장치 또는 운행기록계가 장착된 운송사업용 자동차를 해당 장치 또는 기기가 정상적으로 작동되지 않은 상태에서 운행한 경우	20	20	20	20	20	20	20
사. 하차문이 있는 노선버스(시외직행, 시외고속 및 시외우등고속은 제외한다) 및 수요응답형 여객자동차에 압력감지기 또는 전자감응장치, 가속페달 잠금장치를 설치하지 않거나 작동되지 않은 상태에서 운행한 경우	360	360					360
아. 차실에 냉방·난방장치를 설치하여야 할 자동차에 이를 설치하지 않고 여객을 운송한 경우	60	60	60	60	60		60
자. 차 안에 안내방송장치 및 정차 신호용 버저를 작동시킬 수 있는 스위치를 설치해야 하는 자동차에 이를 설치하지 않은 경우	100	100					100
차. 차내 안내방송 실시 상태가 불량한 경우	10	10					10
카. 버스의 앞바퀴에 재생 타이어를 사용한 경우	360	360			360	360	360
타. 앞바퀴에 튜브리스타이어를 사용해야 할 자동차에 이를 사용하지 않은 경우		360			360		
파. 원동기의 출력기준에 맞지 않는 자동차를 운행한 경우	120	120			20		120
하. 운전자를 보호할 수 있는 구조의 격벽시설을 설치해야 하는 자동차에 이를 설치하지 않은 경우	180						180

경우								
거. 그 밖의 설비기준에 적합하지 않은 자동차를 이용하여 운송한 경우	20	20	20	20	20	20	20	
너. 운행하기 전에 점검 및 확인을 하지 않은 경우	10	10	10	10	10	10	10	
더. 천연가스 연료를 사용하는 자동차의 점검에 대한 준수사항을 위반한 경우	60	60	60	30	60	60	60	
러. 차량 정비, 운전자의 과로 방지 및 정기적인 차량 운행 금지 등 안전수송을 위한 명령을 위반하여 운행한 경우			20	20			20	
머. 일반택시운송사업자가 소속 운수종사자가 아닌 자(형식상의 근로계약에도 불구하고 실질적으로는 소속 운수종사자가 아닌 자를 포함한다)에게 운송사업용 자동차를 제공(관계 법령상 허용되는 경우는 제외한다)한 경우			180					
버. 운송사업자가 차내에 운전자격 증명을 항상 게시하지 않은 경우	10	10	10	10	10	10	10	
서. 전세버스운송사업 운수종사자가 대열운행(같은 계약에 따라 같은 목적지로 이동하는 2대 이상의 차량이 고속도로, 자동차전용도로 등에서 「도로교통법」 제19조에 따른 안전거리를 확보하지 않고 줄지어 운행하는 것을 말한다)을 하지 않도록 지도·감독하기를 게을리 한 경우					180			
어. 전세버스운송사업자가 운수종사자로 하여금 운행 중인 전세버스운송사업용 자동차 안에서 안전띠를 착용하지 않고 좌석을 이탈하여 돌아다니는 승객을 제지하고 필요한 사항을 안내하도록 지도·감독하기를 게을리 한 경우					180			
저. 전세버스운송사업자가 운수종사자로 하여금 운행 중인 전세버스운송사업용 자동차 안에서 가요반주기·스피커·조명시설 등을 이용하여 안전 운전					180			
에 현								

저히 장애가 될 정도로 춤과 노래 등 소란 행위를 하는 승객을 제지하고, 필요한 사항을 안내하도록 지도·감독하기를 게을리 한 경우										
처. 수요응답형 운송사업자가 여객의 운행 요청을 거부한 경우									180	
17. 법 제23조 또는 제33조에 따른 개선명령 또는 운행명령을 이행하지 않은 경우	법 제 85조 제 1 항 제 22호	120	120	120	120	120	120	120	120	120
18. 법 제25조제2항에 따른 운수종사자의 교육에 필요한 조치를 하지 않은 경우	법 제 85조 제 1 항 제 23호	30	30	30		30	30	30		
19. 법 제32조를 위반하여 관리위탁 허가를 받지 않고 자동차대여사업을 관리위탁하거나 자동차대여사업자가 아닌 자에게 관리위탁한 경우	법 제 85조 제 1 항 제 25호								360	
20. 법 제34조제3항을 위반하여 자동차대여사업자가 사업용자동차를 사용하여 유상으로 여객을 운송하거나 이를 알선한 경우	법 제 85조 제 1 항 제 26호								180	
21. 법 제50조에 따른 보조금 또는 융자금을 보조 또는 융자받은 목적 외의 용도로 사용한 경우	법 제 85조 제 1 항 제 32호의 2	180	180	180	180	180	180	180	180	180
22. 1년에 3회 이상 법 제79조제1항에 따른 보고나 서류제출을 하지 않거나 거짓으로 한 경우	법 제 85조 제 1 항 제 33호	20	20	20	10	20	20	20	20	20
23. 법 제79조제2항에 따른 검사를 거부·방해 또는 기피하거나 질문에 응하지 않거나 거짓으로 진술을 한 경우	법 제 85조 제 1 항 제 34호									
가. 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우		60	60	60	30	60	60	60	60	60
나. 질문에 응하지 않거나 거짓으로 진술을 한 경우		40	40	40	20	40	40	40	40	40
24. 법 제84조에 따른 차령 또는 운행거리를 초과하여 운행한 경우. 다만, 같은 조 제3항에 따라 차령을 초과하여 운행하는 경우는 제외한다.	법 제 85조 제 1 항 제 36호	180	180	180	180	180	180	180	180	180
25. 관할 관청이 면허·허가·인가	법 제	180	180	180	180			180		

등에 붙인 조건을 위반한 경우	85조 제 1 항 제 38호							
------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

비고

1. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유로 발생한 위반행위는 위 표의 처분대상에서 제외한다.
2. 위반행위란의 제2호가목 및 나목에 따른 교통사고건수의 산정은 경상사고인 경우에는 0.3건, 중상사고인 경우에는 0.7건, 사망사고인 경우에는 1건으로 각각 계산한다.
3. 중대한 교통사고를 일으킨 경우 시외버스운송사업자 및 농어촌버스운송사업자에 대한 위반행위의 종류와 위반정도에 따른 과징금의 액수는 다음 표와 같다(위반행위란의 제2호다목 및 라목 관련).

(단위: 만원)

위 반 내 용	관 계 법 조 문	과 징 금 의 액 수			
		시 외 버 스 운 송 사 업 (운행형태별)			농어촌 버스운 송사업
		고 속	직 행	일 반	
가. 1건의 교통사고로 발생한 사망자의 수가 다음에 해당하는 경우	법 제85조 제1항 제3호				
1) 8명 이상 9명 이하		3,600	2,400	1,200	1,200
2) 5명 이상 7명 이하		2,400	1,600	800	800
3) 2명 이상 4명 이하		1,200	800	400	400
나. 1건의 교통사고로 발생한 중상자의 수가 다음에 해당하는 경우	법 제85조 제1항 제3호				
1) 10명 이상 19명 이하		2,400	1,600	800	800
2) 6명 이상 9명 이하		1,200	800	400	400

4. 1건의 교통사고로 1명이 사망하고 3명 이상 5명 이하의 인원이 중상을 입은 경우에는 위반행위란의 제2호라목2)에 따라 처분한다.
5. 위반내용란의 제7호가목을 적용할 때에는 같은 목의 위반행위별로 구분하여 산정하되, 위반행위별로 같은 위반행위의 횟수가 최초 위반행위를 한 날부터 1년 이내에 1회 이상인 경우에는 그 추가 위반횟수(과징금 부과처분이 이루어진 위반행위의 횟수는 제외한다) 1회당 위 표의 처분기준 금액의 50%를 더하여 일괄 처분한다.

(단위: 만원)

2. 터미널사업

위반내용	관계 법조문	과징금의 액수			
		인 구 1 0 0 만 명 이상 의 행정 구역	인구 30 만명 이 상 100 만명 미 만의 행 정구역	인구 2만 명 이상 3 0 만 명 미 만 의 행정구역	인구 2만 명 미만 의 행정 구역
1. 법 제48조에서 준용하는 법 제14조를 위	법 제85조				

반하여 신고를 하지 않고 터미널사업을 양도·양수하거나 법인을 합병한 경우	제1 항제15호				
가. 신고를 하지 않고 터미널사업을 양도·양수한 경우		200	150	100	50
나. 신고를 하지 않고 법인인 터미널운송사업자를 합병한 경우		200	150	100	50
2. 법 제48조에서 준용하는 법 제16조를 위반하여 허가를 받지 않고 터미널사업을 휴업 또는 폐업하거나 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 않은 경우	법 제85조 제1 항제16호				
가. 허가를 받지 않고 사업을 휴업한 경우		200	150	100	50
나. 허가를 받지 않고 사업을 폐업한 경우		300	200	150	70
다. 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 않은 경우		300	200	150	70
3. 법 제44조에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제85조 제1 항제22호	200	150	100	50
4. 법 제38조제1항에 따른 공사시행의 인가(변경인가를 포함한다)를 받지 않고 터미널 시설에 관한 공사를 하거나 지정된 기간까지 공사를 마치지 않은 경우	법 제85조 제1 항제27호				
가. 터미널사업의 면허를 받은 자가 시·도지사가 정하는 기간 내에 정당한 사유 없이 공사시행 인가를 받지 않은 경우		200	150	100	50
나. 공사시행 인가를 받지 않고 공사를 한 경우		300	200	150	70
다. 공사시행 변경인가를 받지 않고 변경한 경우		200	150	100	50
라. 지정된 기간까지 공사를 마치지 않은 경우		200	150	100	50
5. 법 제39조를 위반하여 법 제38조제4항에 따른 시설확인을 받지 않고 터미널의 사용을 시작한 경우	법 제85조 제1 항제28호	200	150	100	50
6. 정당한 사유 없이 법 제39조를 위반하여 시·도지사가 정하는 기간 내에 터미널의 사용을 시작하지 않은 경우	법 제85조 제1 항제29호	300	200	150	70
7. 법 제40조를 위반하여 신고 또는 변경신고를 하지 않고 터미널사용약관을 시행한 경우	법 제85조 제1 항제30호	200	150	100	50
8. 법 제42조제1항에 따른 터미널사업자의 준수 사항을 위반한 경우 또는 같은 조 제3항에 따른 중지명령이나 시정명령을 이행하지 않은 경우	법 제85조 제1 항제31호				
가. 터미널사용자 또는 터미널 이용객에 대하여 부당한 차별적 취급을 하거나 편리를 해치는 행위를 한 경우		200	150	100	50
나. 인가된 시설 사용료 외의 요금을 징수		200	150	100	50

한 경우					
다. 터미널의 시설기준 또는 관리기준을 위반하여 터미널을 관리한 경우		200	150	100	50
라. 법 제42조제3항에 따른 중지명령이나 시정명령을 이행하지 않은 경우		300	200	150	70
9. 법 제43조에 따른 변경인가를 받지 않고 터미널의 위치·규모 또는 구조·설비를 변경한 경우	법 제85조 제1항제32호				
가. 터미널의 위치 또는 규모를 인가받지 않고 변경한 경우		300	200	150	70
나. 터미널의 구조 또는 설비를 인가받지 않고 변경한 경우		300	200	150	70

비고: 행정구역은 특별시·광역시·특별자치시·제주특별자치도·시·읍·면을 기준으로 한다.

3. 여객자동차운송가맹사업

(단위: 만원)

위반내용	관계 법조문	과징금 액수
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제49조의2제2항에 따른 사업계획의 변경인가를 받은 경우	법 제49조의6 제1항제3호	240
1의2. 법 제49조의2제2항을 위반하여 사업계획의 변경 인가를 받지 않거나 변경 신고를 하지 않은 경우	법 제49조의6 제1항제3호의2	100
2. 법 제49조의2제3항에 따른 면허의 기준을 충족하지 못하게 된 경우. 다만, 3개월 이내에 그 기준을 충족시킨 경우는 제외한다.	법 제49조의6 제1항제4호	120
2의2. 법 제49조의4제1항을 위반하여 운송가맹약관의 신고 또는 변경 신고를 하지 않은 경우	법 제49조의6 제1항제4호의2	100
3. 정당한 사유 없이 법 제49조의5에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제49조의6 제1항제5호	120
3의2. 법 제49조의7에서 준용하는 법 제14조 또는 제15조를 위반하여 양도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 않은 경우	법 제49조의6 제1항제6호의3	360
3의3. 법 제49조의7에서 준용하는 법 제16조를 위반하여 휴업기간이 지난 후에도 사업을 재개하지 않은 경우	법 제49조의6 제1항제6호의4	120
4. 법 제49조의8에서 준용하는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」 제7조, 제9조부터 제11조까지, 제13조 및 제14조를 위반한 경우(법 제49조의5에 따른 개선명령을 받은 경우는 제외한다)	법 제49조의6 제1항제7호	50
5. 법 제49조의6제1항에 따른 사업정지명령을 위반한 경우	법 제49조의6 제1항제8호	360
6. 삭제 <2016.2.23.>		